



Carta de designación de beneficiarios

- **La carta de designación de beneficiarios**, es el documento donde el empleado participante nombra a quienes desea dejar protegido por el Plan de Pensiones por fallecimiento e invalidez



Carta de designación de beneficiarios

- La carta va dirigida a la División Fiduciaria y de Pensiones de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
- a quien el empleado manifiesta la adhesión al plan de pensiones por fallecimiento e invalidez y que tiene conocimiento de que sus beneficiarios recibirán la protección del plan en los términos acordados en éste.



➤ Condición para que termine el pago de pensión

Para que termine el pago de la pensión y sea entregado el capital, en el punto III se debe expresar **una condición de tiempo, o una que haya de cumplirse forzosamente.**



- “5 años después de mi fallecimiento.”
- “Cuando cada uno de los beneficiarios lo decida podrá retirar su parte.”
- “Al fallecimiento de mi esposa”.
- **No son válidas las condiciones que posiblemente no se lleguen a cumplir: “Que mi hijo termine una carrera”, “Que mi esposa se vuelva a casar”, etc.**

EJEMPLOS DE CONDICIÓN PARA RETIRO DE CAPITAL

- En caso de que el participante tenga hijos menores de edad y desee incluirlos como beneficiarios, la condición para que se entregue el capital, debe ser de edad cumplida (mínimo la mayoría de edad)



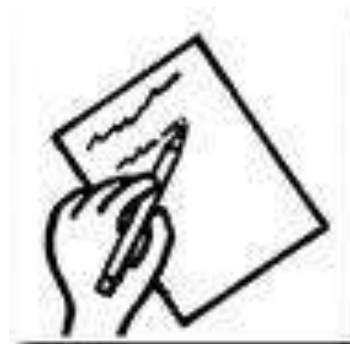
En otros casos, se puede entregar una parte del capital por ejemplo a la esposa, cuando lo decida y el resto entregarlo a los hijos conforme cumplan la edad que hayan estipulado

- “Cuando mi esposa lo decida podrá retirar su parte y mis hijos citados conforme cumplan 21años de edad”



Cuando el empleado desea que la entrega del capital se haga en una sola exhibición el punto II de la carta no se llena y en el punto III la condición para entrega es:

- **“Inmediatamente después de mi fallecimiento”**



En el punto V, si algún beneficiario falleciera antes de haber cobrado la parte de capital que le corresponde, se tiene la opción de elegir si se entrega su parte a los beneficiarios sobrevivientes o mencionar a otro(s) beneficiario(s) especificando parentesco.



Si no hubiese ningún sobreviviente de los señalados en la carta (sección I), se designará a los beneficiarios a través de un juicio sucesorio a bienes del asegurado ante un juez de lo civil.

En el penúltimo párrafo de la carta se especifica que el capital cubre en primer término la Prima de Antigüedad.

Y por último señala que de conformidad con la legislación vigente, se aplicará retención de ISR, a quien corresponda



CARTA DE DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS

Es muy importante la fecha de llenado de la carta ya que al ocurrir un siniestro se tomará en cuenta la carta cuya fecha sea la más reciente.



Asimismo, hay que asentar su nombre completo, y firmar la carta, ya que sin firma la carta no tiene validez.

Se recomienda estar pendiente de modificar su carta testamentaria si cambia de estado civil, nace un hijo o simplemente se desea designar a otros o más beneficiarios.

Puntos a considerar

- ✓ El nombre y los apellidos de los beneficiarios deben ser escritos exactamente como aparecen en su identificación oficial o acta de nacimiento.
- ✓ No deben abreviarse los nombres ni apellidos de asegurado y beneficiarios
- ✓ Cuando el asegurado (a) no está casado legalmente, poner “concubino (a)”
- ✓ Si el asegurado (a) está divorciado (a) y desea dejar a su ex-esposa (o), poner “sin parentesco”.
- ✓ El término “tutor” o “albacea” no se utiliza a menos de que esté determinado ante un notario, pero se puede mencionar como beneficiario de pensión sin que se indique ese término.
- ✓ La pensión (punto II de la carta de designación), se refiere a los intereses del capital invertido a la tasa de cálculo determinada.
- ✓ La condición para entrega de capital (punto III de la carta de designación) es donde se debe señalar cuando se deberá entregar el capital. Esta condición debe ser clara y precisa para evitar confusiones y diferentes interpretaciones.

Puntos a considerar

- ✓ La condición para que finalice la pensión y se entregue capital, debe ser algo que forzosamente se cumpla, es decir, condiciones de tiempo o decisión de beneficiarios.
- ✓ No se puede señalar a un beneficiario para que se entregue el beneficio a otro u a otros.
- ✓ En el punto IV es donde se nombra a los beneficiarios de capital.
- ✓ El porcentaje para los beneficiarios debe sumar 100%. Si el asegurado deja a tres personas en partes iguales pero las marca en porcentaje, debe señalarlo así: **33.34%,33.33%,33.33%**.
- ✓ En el punto V de la carta, es donde se nombra a uno o más beneficiarios, en caso de que falleciera alguno de los beneficiarios de capital (punto IV). Generalmente si son dos beneficiarios de capital, en el punto V se debe poner “sobreviviente” 100%. Si son más de dos beneficiarios “sobrevivientes en partes iguales”.

Puntos a considerar

- ✓ El asegurado debe firmar la carta, exactamente como firmó su identificación oficial.
- ✓ El documento no debe llevar ni tachaduras ni enmendaduras.
- ✓ Menores de edad, no pueden recibir ni pensión ni capital, sino a partir de la mayoría de edad (18 años).
- ✓ Por disposición de la Secretaría de Hacienda, a los beneficiarios que no sean el línea directa se les retendrá el 20% de ISR.
- ✓ Beneficiarios que no son en línea directa: Hermanos, primos, sobrinos.
- ✓ Beneficiarios en línea directa : Abuelos, padres, hijos, cónyuge, nietos.